

1055906-20.2021.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... de responsabilidade em caso de furto/roubo, as requeridas se negam a ressarcir o prejuízo da requerente. Tal situação lhe ocasionou danos emergentes e lucros cessantes, pois perdeu os bens e deixou de auferir lucro com o aluguel deles para outros clientes. Pugna, então, pela procedência da ação para que sejam as requeridas condenadas a lhe indenizar os danos materiais suportados. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Cível

Rua Mário Latorre, nº 96, Taboão da Serra - SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1055906-20.2021.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1055906-20.2021.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Fortex Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda

Requerido:

JSD Construções Ltda e outro

Juiz de Direito: Dr. RAFAEL RAUCH

Vistos.

Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais ajuizada por FORTEX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. em face de JSD CONSTRUÇÕES LTDA. e SINCO ENGENHARIA LTDA., estando todas as partes já qualificadas.

Consta da inicial e emenda de f. 54 que a autora celebrou com a primeira requerida contrato de locação de cinco equipamentos de engenharia, os quais seriam utilizados em obra realizada pela segunda ré e os equipamentos locados foram subtraídos. Ocorre que, embora haja previsão contratual de responsabilidade em caso de furto/roubo, as requeridas se negam a ressarcir o prejuízo da requerente. Tal situação lhe ocasionou danos emergentes e lucros cessantes, pois perdeu os bens e deixou de auferir lucro com o aluguel deles para outros clientes. Pugna, então, pela procedência da ação para que sejam as requeridas condenadas a lhe indenizar os danos materiais suportados. Juntou documentos (f. 10-41).

Citadas (f. 75 e 88), as requeridas apresentaram resposta sob a modalidade de contestação (f. 89-96 e 150-155).

A ré Sinco Engenharia S.A. alega, em preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito. Requer, ainda, a denúncia da lide à seguradora. No mérito, sustenta, em síntese, que não há responsabilidade a lhe ser imputada, pois não figurou no contrato firmado entre a autora e a primeira ré. Impugna, no mais, os danos materiais descritos na exordial. Postula, então, o acolhimento das

prefaciais agitadas e, subsidiariamente, a improcedência da demanda. Juntaram documentos (f. 97-149).

A requerida Jsd Construções Ltda., por sua vez, impugna o contrato juntado pela requerente, aduzindo que ele é pós-datado e não está assinado pelas partes. Nesses termos, reconhece a existência da relação jurídica de direito material, mas sustenta que a forma do negócio é verbal, de modo que nega a assunção da responsabilidade em caso de extravio dos bens alugados. Afirma, no ponto, que ocorreu caso fortuito a excluir sua responsabilidade. Postula, ao fim, a improcedência da demanda. Juntou documentos (f. 156-172).

Houve réplica (f. 176-183).

Instadas a especificar os meios de prova dos quais ainda poderiam se servir (f. 184), as partes requereram o julgamento antecipado do feito (f. 187-190).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

O feito reclama julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, uma vez que os dados trazidos aos autos, aliados à argumentação das partes, são bastantes para o conhecimento e deslinde da questão posta, não havendo necessidade de se produzirem outras provas. Ademais, a prova documental pertinente preexiste à lide, e sua produção deve acompanhar a inicial e a contestação (art. 434, caput, do CPC). Inicialmente, deixo de analisar a questão de admissibilidade agitada em contestação, pois estou em julgar improcedente a demanda, razão pela qual não há qualquer prejuízo à correção ou ao processo, aplicando-se na hipótese o disposto no art. 488 do CPC, que assim aduz: “Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485”.

Feita essa consideração e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A demanda, como sinalizado, é improcedente.

Narra a parte autora que entabulou contrato de locação com a ré JSD Construções Ltda., tendo por objeto cinco equipamentos destinados a obra de engenharia. Os objetos do contrato, porém, foram roubados do local da obra, sede da ré Sinco Engenharia Ltda. Pretende a requerente, então, indenização pelos danos materiais suportados.

Sem razão, contudo.

Observe-se.

O cerne da questão reside em verificar se a subtração dos equipamentos configura ou não caso fortuito ou força maior; e, em um segundo momento, se havia assunção de responsabilidade para essas hipóteses, que normalmente rompem o nexo de causalidade.

Pois bem, dos elementos probatórios amealhados aos autos, depreende-se que a subtração dos equipamentos, de fato, configura hipótese de caso fortuito ou força maior.

Deveras, conforme o boletim de ocorrência n.º 1749174/2020, a requerida havia contratado serviço de portaria 24h no local onde estavam situados os bens. Essa informação é extraída dos fatos relatados no boletim de ocorrência pela vítima: o roubo ocorreu durante a madrugada, entre meia-noite e pouco e quase três da manhã, quando seis indivíduos renderam o porteiro, forçaram-no a carregar os bens furtados até um veículo e, depois, trancaram-no dentro do almoxarifado (f. 22-23).

A toda evidência, as circunstâncias do caso fogem à esfera da normalidade, uma vez que os bens foram subtraídos durante um roubo circunstanciado, praticado em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima – a qual, aliás, estava guardando os bens em cumprimento a contrato firmado com a requerida.

Nesse prisma, a parte ré foi diligente na guarda das coisas; não as deixou em risco de perda ou sinistro, de sorte que o extravio dos bens não decorreu de falta de cuidado objetivo. Ao revés, configura-se caso fortuito ou força maior.

Considerando que os elementos dos autos denotam a configuração de caso fortuito ou força maior, cabia à parte autora demonstrar o contrário.

Frise-se, no ponto, que, em se tratando de direito constitutivo da parte autora,

incumbia a ela o ônus da prova de que a ré teria incorrido em culpa. Em outras palavras, devia a parte autora ter provado que a subtração dos equipamentos ocorreu porque a ré agiu com falta de cuidado objetivo, dando causa à perda dos bens. Assim, contudo, não agiu.

Aliás, instada a especificar os meios de prova dos quais ainda poderia se servir (f. 184), requereu o julgamento antecipado do feito (f. 190). Não se desincumbiu, portanto, de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). E as provas existentes nos autos sinalizam, ao contrário, que a requerida foi diligente.

Pacificada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a requerida só seria responsável pela perda dos bens se houvesse assumido a responsabilidade nessas hipóteses.

Confira-se, no ponto, a redação do art. 393 do CC (destaquei):

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Aliás:

LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - MAQUINÁRIO PARA CONSTRUÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - ROUBO DO EQUIPAMENTO LOCADO - AÇÃO CRIMINOSA PRATICADA POR INDIVÍDUOS ARMADOS - CARACTERIZAÇÃO DE CASO FORTUITO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Inexistindo previsão contratual acerca da responsabilidade da locatária por caso fortuito, não se pode exigir dela indenização pelo roubo de equipamento alugado, que estava em sua posse, sendo o fato criminoso inevitável, pois praticado por indivíduos portando arma de fogo, sob grave ameaça, o que acarreta a improcedência da ação indenizatória movida pela locadora do bem. (TJSP, Apelação Cível n.º 1009841-37.2021.8.26.0011, 31ª Câmara de Direito Privado, Relator Paulo Ayrosa, julgado em 12/09/2022)

E também aqui, não há qualquer prova da assunção da responsabilidade pela parte ré. Isso porque o instrumento contratual de f. 15-18 não se presta a provar a relação jurídica de direito material travada entre as partes, pois é documento unilateral produzido pela parte autora e especificamente impugnado em contestação - notadamente por não estar assinado (f. 17).

Assim, aquele instrumento é inócuo como prova nos presentes autos, de sorte que a relação jurídica - reconhecida pela requerida em contestação - consiste numa locação de coisas móveis pactuada verbalmente.

Nesse prisma, a cláusula indicada pela requerente, na qual a demandada assume a responsabilidade por eventual extravio ou roubo dos equipamentos (f. 18), não foi reconhecida pela requerida. E a parte autora não comprovou essa assunção de responsabilidade por outro modo.

Importante ressaltar ainda, que a aplicação do art. 575 do CC, a contrario sensu, também afasta eventual responsabilidade da requerida.

Veja-se o que diz o referido dispositivo legal, específico para contratos de locação de bens móveis: "Se, notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito".

Ora, se o locatário em mora responde pela perda da coisa na hipótese de caso fortuito ou força maior, a contrario sensu, o locatário que está em dia com suas obrigações (como é o caso concreto) não responde pelo dano proveniente de caso fortuito, se não tiver assumido essa responsabilidade (art. 393 do CC).

Nesses termos, não havendo responsabilidade a ser imputada à requerida, a improcedência da demanda é medida de rigor.

Em razão do exposto, com base no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e, pondo fim à fase cognitiva deste procedimento, julgo improcedente a pretensão veiculada na inicial.

Sucumbente, condeno a requerente a arcar com as custas e despesas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios, devidos aos patronos das partes adversas, em proporção, fixados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º e 6.º, do CPC, tendo em vista, notadamente, a baixa complexidade da demanda e a

ausência de dilação probatória. Tal valor deve ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação, aplicando-se a tabela prática do TJSP, e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado (CPC, art. 85, § 16 - interpretação extensiva).

Com o trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Taboão da Serra, 30 de novembro de 2022.